

1505476-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 3002984-97.2013.8.26.0082, da 1ª Vara do Foro de Boituva, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/07/2015); (d) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 3007854-88.2013.8.26.0082, da 2ª Vara do Foro de Boituva, com trânsito em julgado para a Defesa em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505476-71.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505476-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061326/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 23396145 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1374/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2061326 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAUAN DE CAMPOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CAUAN DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 05 de março de 2022, por volta das 03h39min, na Rua José Máximo Pinheiro de Lima, nº 283, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com arma branca consistente em um facão, um aparelho celular, avaliado em R\$ 1.000,00, pertencente a José Ilmar Moraes Eden, bem como uma mochila, contendo um aparelho celular, avaliado em R\$ 1.000,00, e roupas de trabalho, pertencentes à Josiene

Calisto de Araújo Silva.

Consta da denúncia que segundo o apurado, o denunciado adentrou em um coletivo, que era conduzido por Douglas Silva Martos, com a prévia intenção de praticar o crime em tela. Para tanto, pulou a catraca e, mediante grave ameaça exercida com um facão, subtraiu bens dos passageiros José Ilmar Moraes Eden e Josiene Calisto de Araújo Silva. Em seguida, voltou para a frente do ônibus e, valendo-se do facão, passou a ameaçar o motorista Douglas.

Relata a inicial que neste momento, passava no local uma viatura da Polícia Militar, sendo que Douglas deu sinal de luz ao carro e, diante da atitude suspeita, os policiais resolveram pela abordagem do veículo. Ato contínuo, ao adentrarem o ônibus, os policiais avistaram o denunciado, na posse de um facão, ocasião em que ele empunhava tal objeto contra o pescoço do motorista, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Narra a exordial que, informalmente, o denunciado alegou que é usuário de drogas e cometeu o crime em um ato de desespero. Formalmente interrogado, permaneceu em silêncio (fl. 11).

Segundo a acusação, os bens subtraídos foram apreendidos e restituídos às vítimas (fls. 22/23).

Por decisão exarada em 05 de março de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 51/54).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de março de 2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 12 de maio de 2022 (fls. 92/93).

O acusado foi citado pela ferramenta Teams junto ao CDP Osasco II (fl. 130). Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 151). Durante a instrução em juízo, foi ouvida a vítima Josiene Calisto de Araújo Silva, as testemunhas Douglas Silva Martos e Vanderli de Moura e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação do delito de roubo para a sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, pois o réu teria sido detido pela polícia ainda no interior do transporte coletivo, sem sequer obter a posse desviada da "res furtiva", que foi imediatamente restituída aos seus proprietários, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento do "conatus"; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o período de prisão cautelar do acusado; c) o reconhecimento de um único delito contra o patrimônio, afastando-se o concurso formal de crimes, tendo em vista que as subtrações teriam ocorrido em um mesmo contexto fático, sendo oriundas de uma única atuação dolosa, de modo que não há que se falar em concurso de delitos; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 12/15), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 22/23), Relatório Final de

Inquérito Policial (fls. 72/73), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima José Ilmar Moraes Eden narrou que "(...) estava no ônibus sentado quando um desconhecido portando um facão anunciou o assalto e pegou seu aparelho de telefone celular. Que algum tempo depois a polícia militar abordou o coletivo e tal criminoso foi detido". (fl. 8).

Colhidas as declarações da vítima Josiene Calisto de Araújo Silva, em juízo, relatou os fatos com coesão, depreendendo-se de sua oitiva que quando chegou no ponto de ônibus, ele estava do outro lado. Entrou na perua, o réu saiu do outro lado e ingressou no ônibus, pulou a catraca e pediu os celulares. O réu estava com um facão. O motorista travou as portas, uma viatura parou. O réu tomou a mochila da declarante e ficou com ela debaixo do braço. Se não se engana o réu pegou também um celular de outra vítima. Acredita que o réu é o indivíduo de número "2", mas na hora não ficou reparando se tinha tatuagem, não olhou muito a fisionomia, só sabe que o indivíduo é um pouco alto. Não sabe se é o segundo ou o terceiro, ficou muito nervosa no dia, tremendo. Sabe que ele é branco.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Douglas Silva Martos, motorista do ônibus onde ocorreram os fatos descritos na denúncia, que narrou, em síntese, que no dia estava trafegando pelo itinerário, quando foi aproximando no ponto que ele entrou, iam subir duas senhoras e o rapaz que efetuou o roubo, estava do outro lado da rua. Ele travessou rapidamente onde percebeu algo estranho. Parou no ponto e percebeu que ele ia subir. As moças subiram e quando ia fechar a porta, o rapaz subiu. Quando andou duzentos metros mais ou menos, o indivíduo puxou um facão, anunciou o roubo e colocou o facão no pescoço do depoente. O tempo todo ele batia o facão nos ferros do ônibus. Assim que ele pulou a catraca e abordou os passageiros do fundo, deu sinal de alerta para uma viatura. Os policiais pararam o veículo e o depoente parou também. O rapaz pulou de volta a catraca e a faca no pescoço do depoente. A polícia sacou arma e apontou para ele, momento em que o indivíduo soltou os pertences. Ele estava querendo a mochila do rapaz e o celular do depoente. Se não fosse a polícia ele tinha cortado o depoente ali. Pela altura e as tatuagens reconhece o réu como sendo o indivíduo com o número "3".

Por fim, ouvida em juízo, a testemunha Vanderli de Moura, extraíndo-se de seu depoimento, em síntese, que estava indo no ônibus, o motorista parou para duas senhoras subir e o rapaz atravessou e subiu no ônibus. Disse para não se mexer com um facão na mão. O rapaz colocou o facão no pescoço do motorista, só que a viatura vinha vindo de encontro. O depoente não teve bem subtraído.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 28 anos de idade. Já foi condenado duas vezes por assalto e uma vez por furto. Estava em regime aberto desde 17 de agosto de 2021. Estava na rua as três horas da manhã, é dependente químico, entrou no coletivo, com um facão, o intuito não era machucar ninguém ou tirar a vida de ninguém. Se arrepende muito pelo que faz quando usa droga.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito às versões apresentadas pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo

teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante de ter sido a grave ameaça exercida com emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, restou cabalmente demonstrada, especialmente em atenção às declarações das vítimas e dos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pela apreensão da faca utilizada na empreitada criminosa para ameaçar as vítimas (fls. 22/23).

Do concurso formal de crimes – Artigo 70 do Código Penal.

Tendo em vista que o réu, mediante uma só conduta, praticou dois crimes de roubo, será aplicada a pena de um só delito, mas aumentada. Ficou amplamente demonstrado que o réu cometeu dois delitos de roubo em concurso formal de crimes, haja vista os dois patrimônios distintos subtraídos de duas vítimas patrimoniais diferentes, quais sejam, um aparelho celular pertencente à vítima José Ilmar Moraes Eden, bem como uma mochila, contendo um aparelho celular e roupas de trabalho, pertencentes à vítima Josiene Calisto de Araújo Silva.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete, em Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 2ª edição:

“Há concurso formal no roubo quando, com uma só conduta, embora composta de vários atos, são duas ou mais as vítimas da subtração”.

Nesse sentido, também:

STF: “Ocorre concurso formal quando o agente rouba várias pessoas de uma só vez. Precedentes” (RT 664/369).

Da necessidade de acolhimento da tese Defensiva no sentido de que o crime de roubo permaneceu em sua forma tentada.

Depreende-se do conjunto probatório que o réu foi flagrado pelos Policiais Militares ainda no interior do transporte coletivo, local em que foi detido pelos policiais, não logrando êxito na subtração dos bens das vítimas.

Assim, a pronta atuação dos Policiais Militares impediu a consumação dos crimes, por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci “o roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse. Entretanto, o mínimo que exige um delito, classificado como material,

quanto à consumação, é atingir o bem jurídico por completo, no caso, misto (patrimônio + incolumidade física). Simplesmente tocar no bem não nos parece suficiente; retirá-lo das mãos da vítima, mas ser preso na frente desta, sem que o bem fuja ao controle de seu proprietário ou possuidor, também não. Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância da vítima". (Código Penal Comentado. 14ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pág. 849).

Desta feita, deve ser reconhecida a forma tentada dos delitos de roubo majorado. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação do réu como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico na primeira fase que o réu, além de ser reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostenta antecedentes desabonadores. Com efeito, depreende-se da certidão as fls. 29/31 que o réu já ostenta: (a) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0000905-26.2018.8.26.0082, da 2ª Vara do Foro de Boituva, com trânsito em julgado para a Defesa em 02/10/2018); (b) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0002672-02.2018.8.26.0082, da 1ª Vara do Foro de Boituva, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/08/2020); (c) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 3002984-97.2013.8.26.0082, da 1ª Vara do Foro de Boituva, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/07/2015); (d) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 3007854-88.2013.8.26.0082, da 2ª Vara do Foro de Boituva, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/09/2015). Esse histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima e certidão as fls. 29/31), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante de ter sido a grave ameaça exercida com emprego de arma branca (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal), culminando com a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias multa. Também em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal de crimes, conforme exposto na fundamentação, totalizando no montante de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa.

Por fim, ainda em terceira fase, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa. O Réu superou diversas fases do iter criminis, logrando alcançar o interior do coletivo, empregar a grave ameaça e obter a posse de bens de duas vítimas, não consumando os delitos de roubo majorado apenas porque foi surpreendido pelos Policiais Militares, que realizaram a sua prisão em flagrante, ainda no interior do ônibus. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime quando já reunidos quase todos os elementos de sua definição legal, reduzo a pena em um terço, ensejando 4 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, também considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado,

nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, pena privativa de liberdade superior a quatro anos e réu reincidente específico e com maus antecedentes, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado CAUAN DE CAMPOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA